

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4201/2530

นายสินชัย ศิลาวรรณ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เยาวราช จำกัด
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 821, มาตรา 899, มาตรา 983 (2)

การที่จำเลยที่ 1 ยอมให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนำตัว สัญญาใช้เงินของบริษัทจำเลยที่ 1 ระบุชื่อ โจทก์ เป็นผู้รับประโยชน์ ไปให้โจทก์ตรงกับคำพรรณนาของจำเลยที่ 2 ทุกประการพร้อมทั้งให้จำเลยที่ 2 มีนามบัตรซึ่งมีรูปเครื่องหมายและตัวอักษรแสดงว่าเป็นพนักงานของบริษัทจำเลยที่ 1 ถือได้ว่าเป็นการเชิดจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 821 เมื่อปรากฏว่าโจทก์มอบเงินจำนวนตามตัว สัญญาใช้เงินนั้นให้แก่จำเลยที่ 2 แต่จำเลยที่ 2 ยักยอกเงินดังกล่าวไป จำเลยที่ 1 ก็ต้องรับผิดชอบโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริตจากการกระทำของจำเลยที่ 2 เสมือนว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทน ข้อความตามตรา ประทับด้าน หลังตัวสัญญาใช้เงินที่มีใจความว่าตัว สัญญาใช้เงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเช็คเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้วนั้นเป็นข้อความที่ขัดต่อ ป.พ.พ. มาตรา 983(2) จึงไม่มีผลบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา 899 ที่ว่า ข้อความอันใด ซึ่งมีได้บัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะตัวเงิน ถ้า เขียนลงในตัว เงิน ข้อความนั้นหาเป็นผลอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ตัว เงินนั้นไม่.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้มอบหมายหรือเชิดให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นพนักงานของจำเลยที่ 1 ให้ติดต่อโจทก์นำเงินไปให้จำเลยที่ 1 กู้ยืมจำนวน 200,000 บาท โดยจะให้ดอกเบี้ยแก่โจทก์ร้อยละ 16 ต่อปีโดยจะออกตัวสัญญาใช้เงินให้โจทก์ยึดถือเป็นหลักฐาน ต่อมาวันที่ 15 เมษายน 2526 จำเลยที่ 2 ได้นำตัวสัญญาใช้เงินที่จำเลยที่ 1 ออกให้มามอบให้โจทก์ โจทก์จึงมอบเงินสดจำนวน 200,000 บาท ให้จำเลยที่ 2 ไปในวันที่ 15 มิถุนายน 2526 โจทก์ขอถอนเงินคืน จำเลยที่ 1 อ้างว่าเช็คที่โจทก์จ่ายให้จำเลยที่ 1 ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการเชิดจำเลยที่ 2 ออกเป็นตัวแทน จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ขอให้พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบชดใช้เงินต้นรวมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องจำนวน 211,572 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16 ของเงินต้น 200,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ด้วย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่ใช่ตัวแทนของจำเลยที่ 1 แต่เป็นนายหน้าหาเงินฝากให้จำเลยที่ 1 เมื่อประมาณกลางเดือนเมษายน 2526 จำเลยที่ 2 ได้นำเช็ค 200,000 บาท มาแจ้งว่า โจทก์ขอฝากเงินจำเลยที่ 1 ตกลงและได้ออกตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 200,000 บาท พร้อมประทับตราด้านหลังว่า "ตัวสัญญาใช้เงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อเช็คที่นำมามอบให้ นั้นเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว" มอบให้จำเลยที่ 2 ต่อมาจำเลยที่ 1 เรียกเก็บเงินไม่ได้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้องโจทก์ และให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินจำนวน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 16 ต่อปี นับแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2526 ถึงวันฟ้อง (ไม่เกิน

11,572 บาท เท่าที่โจทก์ขอ) ให้แก่โจทก์และนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ
แก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้
2,000 บาทค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์
1,000 บาท

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์ตามฎีกาจำเลยข้อแรกว่าศาลชั้นต้นฟังว่าจำเลย
ที่ 1 ได้เชิดจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนและศาลอุทธรณ์ฟังว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนของ
จำเลยที่ 1 ไม่ถูกต้องนั้น ปัญหาในางสาวณัฏฐภรณ์ พยานจำเลยเบิกความว่า จำเลย
ที่ 2 ไม่ใช่พนักงานของบริษัทจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 เป็นบุคคลภายนอกซึ่งไปหาคนให้
มาฝากเงินกับบริษัทจำเลยที่ 1 เพื่อรับผลประโยชน์จากบริษัทจำเลยที่ 1 เป็นค่า
ตอบแทน เห็นว่าโจทก์ไม่มีพยานมานำสืบให้เห็นแน่ชัดว่า จำเลยที่ 2 มีอำนาจกระทำ
การแทนจำเลยที่ 1 จึงไม่อาจถือได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 แต่การ
ที่จำเลยที่ 1 ยอมให้จำเลยที่ 2 นำตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทจำเลยที่ 1 ระบุชื่อโจทก์
เป็นผู้รับประโยชน์ตามเอกสารหมายเลข 1 ไปให้โจทก์ ตรงกับคำพรรณนาของจำเลย
ที่ 2 ทุกประการ พร้อมทั้งให้จำเลยที่ 2 มีนามบัตรซึ่งมีรูปเครื่องหมายและตัวอักษร
แสดงว่า เป็นพนักงานของบริษัทจำเลยที่ 1 แล้ว จึงถือได้ว่าเป็นการเชิดจำเลยที่ 2
เป็นตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 821 จำเลยที่ 1 ต้องรับ
ผิดต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตในการกระทำของจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นวินิจฉัยประเด็น
ข้อนี้ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น

ตามที่จำเลยที่ 1 ฎีกาในประเด็นข้อที่สองว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยได้รับเงินจาก โจทก์หรือจากจำเลยที่ 2 ตามาตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 1 จึงไม่มีมูลหนี้ต่อกัน และตราประทับที่ระบุว่า ตัวสัญญาใช้เงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อเช็คที่นำมามอบให้ นั้นเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้วนั้น เห็นว่าในกรณีตัวแทนเชิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 821 ตัวการต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกผู้สุจริต ก็มีความหมายชัดเจนว่ากิจการที่ตัวแทนเชิดได้กระทำไปย่อมผูกพันต่อตัวการ ดังนั้น ตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 1 ระบุชื่อโจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ตามที่ตัวแทนเชิดของจำเลยที่ 1 กระทำไปย่อมผูกพันจำเลยที่ 1 แม้ว่า จำเลยที่ 1 จะไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวก็ตาม ก็เป็นเรื่องระหว่างตัวการกับตัวแทนเชิด ส่วนข้อความตามตราประทับของจำเลยที่ 1 เป็นข้อความที่ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 983(2) ที่ว่า ตัวสัญญาใช้เงินนั้นจะต้องมีคำมั่นสัญญาอันปราศจากเงื่อนไขว่า จะใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอน ข้อความตามตราประทับจึงไม่มีผลบังคับได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 899 ที่ว่า ข้อความอันใดซึ่งมิได้มีบัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะตัวเงิน ถ้าเขียนลงในตัวเงินข้อความนั้นหาเป็นผลอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ตัวเงินนั้นไม่เมื่อข้อความตามตราประทับของจำเลยที่ 1 เป็นที่ต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่คู่กรณีตกลงกันได้ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 575/2507 ที่จำเลยยกขึ้นมาอ้างในฎีกา ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 1 จึงฟังไม่ขึ้น

ฎีกาข้อสุดท้ายของจำเลยที่ 1 ว่า โจทก์กับจำเลยที่ 1 ได้ตกลงกันว่าจะไม่เรียกร้องสิทธิซึ่งกันและกันแล้ว นั้น ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ฟังได้ว่า เมื่อโจทก์เรียกเงินคืนจากจำเลยที่ 1 ไม่ได้โจทก์ก็ไปเรียกร้องจากจำเลยที่ 2 ปรากฏตามบันทึกประจำวันของกรมตำรวจ เอกสารหมายเลข จ.9 ปรากฏว่าโจทก์เรียกเงินจากจำเลยที่ 2 ไม่ได้ โจทก์จึงมาเรียกร้องเอากับจำเลยที่ 1 ในคดีนี้ อีก เห็นว่าข้อที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าโจทก์ตกลงจะไม่เรียกร้องจากจำเลยที่ 1 ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 นั้น ศาลตรวจดูเอกสารหมายเลข 2 แล้วมีข้อความเพียงว่าคืนเช็คเท่านั้น ไม่มีข้อความว่าโจทก์สละ

สิทธิที่จะเรียกร้องจากจำเลยที่ 1 ศาลล่างทั้งสองเห็นว่า เอกสารหมายเลข 2 ไม่เป็น
สัญญาประนีประนอมยอมความและไม่มีผลทางคดี จึงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยข้อนี้
ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาแทนโจทก์ 1,000 บาท".

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

มาตรา 983(2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บังคับให้ตัวสัญญาใช้เงินจะ
ต้องมีคำมั่นสัญญา อันปราศจากเงื่อนไขว่าจะใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอน และมาตรา
984 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติถึงผลแห่งการไม่ปฏิบัติตามเอาไว้ว่า "ตราสารอันมีรายการ
ขาดตกบกพร่องไปจากที่ท่านระบุบังคับไว้ในมาตราก่อนนี้ ย่อมไม่สมบูรณ์เป็นตัว
สัญญาใช้เงิน..." บทบัญญัติลักษณะนี้มีอยู่ในกรณีของตัวแลกเงิน (มาตรา 909
และ 910) และเช็ค (มาตรา 988 และ 989) ด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นแบบแห่ง
นิติกรรมที่ใช้สำหรับตัวเงินทุกประเภท ดังนั้น โดยทั่วไปแล้วหากมีการออกตัวเงิน
โดยระบุเงื่อนไขแห่งการใช้เงินเอาไว้ด้วยก็น่าจะถือเป็นเหตุทำให้ตราสารนั้นไม่มีผล
สมบูรณ์เป็นตัวเงินจะนำมาตรา 899 ที่บัญญัติว่า "ข้อความอันใดซึ่งมิได้มีบัญญัติไว้
ในประมวลกฎหมายลักษณะนี้ ถ้าเขียนลงในตัวเงิน ท่านว่าข้อความอันนั้นหาเป็นผล

อย่างหนึ่งอย่างใดแก่ตัวเงินนั้นไม่" มาใช้แก่กรณีนี้ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม "เงื่อนไขแห่งการใช้เงิน" ที่จะทำให้ตัวเงินไม่สมบูรณ์เป็นตัวเงินนั้น อาจตีความได้ว่าต้องเป็นเงื่อนไขที่เขียนกำกับอยู่ที่ค้ำมั่นสัญญาหรือคำสั่งให้ใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอนเท่านั้น หากไปเขียนไว้ที่อื่นก็ไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อ (2)แห่งมาตรา 909,983 และ 988 เพราะเมื่อไม่มีเงื่อนไขแห่งการใช้เงินกำกับอยู่ที่ค้ำมั่นสัญญาหรือคำสั่งดังกล่าว ย่อมถือว่าตัวเงินนั้นมีรายการตาม (2) ถูกต้องแล้ว ส่วนการที่ไปเขียนเงื่อนไขดังกล่าวไว้ที่อื่นในตัวเงินนั้น ต้องถือว่าเป็นการเขียนข้อความในตัวเงินโดยมิได้มีกฎหมายตัวเงินให้เขียนได้ ข้อความนั้นจึงหาเป็นผลอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ตัวเงินนั้นไม่ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 899ตัวเงินนั้นจึงมีผลผูกพันได้โดยสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่ามีได้มีการเขียนข้อความที่เป็นเงื่อนไขนั้นไว้เลย (ดูเอกสารการสอนชุดวิชา"กฎหมายพาณิชย์3"ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช หน้า 374-375โดยสมชัยศิริบุตร) เงื่อนไขการใช้เงินในคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ เป็นข้อความที่ผู้ออกตัวประทับไว้ที่ด้านหลังตัวสัญญาใช้เงิน หาใช่เป็นเงื่อนไขที่เขียนกำกับค้ำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอนที่เขียนไว้ด้านหน้าตัวตามรายการที่ระบุไว้ในมาตรา 983(2) ไม่ ดังนั้นจึงไม่ตกอยู่ในบังคับแห่งมาตรา 984 ที่ศาลฎีกาตัดสินว่าข้อความดังกล่าวไม่มีผลบังคับตามมาตรา 899 จึงน่าจะชอบแล้ว แต่ที่ยังไม่อาจเข้าใจได้ก็คือ เหตุใดจึงต้องถือว่าเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านหลังตัวสัญญาใช้เงินในคดีนี้ เป็นข้อความที่ขัดต่อมาตรา 983(2) ด้วยเพราะหากเป็นกรณีที่ขัดต่อมาตรา 983(2) จริงแล้ว ผลก็ย่อมต้องเป็นไปตามมาตรา 988 หากควรกลับมาอยู่ในบังคับแห่งมาตรา 899 อีกไม่ ในข้อนี้ดูจะยังขัดแย้งกันเองอยู่. จรัญภักดีธนากุล.